

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2089/2532

นาย สุวัทนา แซ่ ไซ่
นาย กล่อม กำลัง เกื้อ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 118

โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดีแทน โดยปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน แต่ไม่ได้ขีดฆ่า ย่อมถือว่ายังไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตาม ป. รฎีกา มาตรา 118 จะใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้.

คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 22,950 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 13,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์ เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำ สัญญาค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 ลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในสัญญา กู้และสัญญาค้ำประกันตามฟ้องเป็นลายมือปลอม โจทก์ไม่มีอำนาจมอบให้นายอาหาร สัตนัยสุวรรณดำเนินคดีแทนโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ไปตามฟ้องโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันจริง แต่จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าติดตามทวงถามตามคำขอของโจทก์ พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 22,750 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 13,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ให้นายอาทร สัตนัยสุวรรณ ฟ้องคดีแทนตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ นายอาทร สัตนัยสุวรรณจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนใคร

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายว่านายอาทร สัตนัยสุวรรณ มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หนังสือมอบอำนาจทำยฟ้องเอกสารหมายเลข จ.1 ทำขึ้นในวันฟ้องคือวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 มีใจความว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายอาทร สัตนัยสุวรรณ เป็นตัวแทนของโจทก์ในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวปิดอากรแสตมป์ไว้ 30 บาท แต่ไม่ขีดฆ่า ศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ในลักษณะแห่งตราสารข้อ 7 (ข) แล้วแต่การที่ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น ย่อมถือว่ายังไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 จะใช้หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นพยานหลักฐานฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายอาทร สัตนัย

สุวรรณ พ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยมิได้ให้การต่อสู้เรื่องชี้ดง
อาการแสดมปีในศาลชั้นต้นจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องนี้ โดยไม่จำต้องฟัง
พยานเอกสารหมาย จ.1 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 2668/2519 และแม้ปัญหาดัง
กล่าวจะเป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนก็ตาม แต่หาได้กระทบถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เนื่องจากใบมอบอำนาจได้ปิดอาการแสดมปีครบถ้วนแล้วคงมีผลเฉพาะคู่ความ ศาล
อุทธรณ์จึงไม่สมควรหยิบยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ได้แนบต้นฉบับ
หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอาการแสดมปีครบถ้วนมาพร้อมกับคำฟ้อง แต่ไม่ชี้ดงอาการ
แสดมปีจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ว่า หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่สมบูรณ์ตาม
กฎหมาย จึงเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่านายอาทร สัตนัยสุวรรณ
ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ กรณีเช่นนี้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องวินิจฉัยและรับ
ฟังพยานหลักฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาที่ว่า
หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชี้ดงอาการแสดมปีขึ้นมาวินิจฉัยให้โดยถือว่ายังไม่
ปิดแสดมปีบริบูรณ์จึงชอบแล้ว คำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างมีข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดี
นี้..."

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเป็นเอกสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ มิฉะนั้นรับฟังเป็นพยานหลักฐานว่ามีการมอบอำนาจไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 342/2521) การปิดอากรแสตมป์ไม่เหมือนกับการปิดแสตมป์ที่ใช้ส่งจดหมายกล่าวคือเมื่อปิดอากรแสตมป์แล้วจะต้องขีดฆ่าด้วย จึงจะถือว่าเป็นการปิดแสตมป์ที่บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 103 เพราะฉะนั้นการขีดฆ่าอากรแสตมป์จึงเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้เอกสารนั้นใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้หรือไม่การขีดฆ่ามีข้อที่น่าสังเกตดังนี้ ขีดฆ่าคืออะไร ขีดฆ่าคือ การกระทำเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก(ประมวลรัษฎากร มาตรา 103) ใครเป็นผู้ขีดฆ่า ผู้ที่มีหน้าที่ขีดฆ่าแสตมป์ได้มีระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร โดยแยกตามลักษณะแห่งตราสาร เช่น ใบมอบอำนาจ ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์คือ ผู้รับมอบอำนาจ มีปัญหาว่า หากผู้ที่ขีดฆ่าแสตมป์ไม่ใช่ผู้ที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์จะมีผลอย่างไร เรื่องนี้คงต้องถือว่าแม้ขีดฆ่าโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องขีดฆ่า การขีดข่วนนั้นก็ใช้ได้เพราะเป็นการกระทำให้แสตมป์ใช้ไม่ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ต้องการให้นำแสตมป์ที่ใช้แล้วมาใช้อีกอันเป็นการหลีกเลี่ยงค่าอากร ดังนั้นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาจึงออกมาในลักษณะที่ว่า แม้ขีดฆ่าแสตมป์โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่ต้องขีดฆ่า เอกสารนั้นก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1208/2498 การขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ แม้ผู้กู้จะมีได้ขีดฆ่าเอง แต่ผู้เขียนเป็นผู้ขีดข่วนนั้นก็ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ขีดฆ่าอย่างไร ในกรณีแสตมป์ปิดทับก็โดยลงลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษและลงวันเดือนปีที่กระทำการสิ่งเหล่านี้ด้วย ในกรณีแสตมป์ฉูดโดยเขียนบนตราสารหรือยื่นตราสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับแสตมป์ฉูด ให้แสตมป์ปรากฏอยู่ในด้านหน้าของตราสารนั้น (ประมวลรัษฎากร มาตรา 103) มีปัญหาว่า หากขีดฆ่าแล้ว แต่ไม่ได้ลง

วันเดือนปี จะถือว่าการชื้อช่านั้นใช้ได้หรือไม่ ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางแนวไว้ว่า แม้ไม่ลงวันเดือนปีก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2519 ประชุมใหญ่) ปัญหาต่อไปคือ หากชื้อช่าโดยการชื้อคร่อมลงบนอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ลงลายมือชื้อหรือลงชื้อห้ำงร้านบนแสตมป์ จะถือว่าเป็นการชื้อช่าที่สมบูรณ์หรือไม่ ในเรื่องนี้คำพิพากษาศาลฎีกาวางแนวไว้ว่าแม้ไม่ได้ลงลายมือชื้อหรือชื้อห้ำงร้านก็เป็นการชื้อช่าที่สมบูรณ์(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2516,2546/2517) ชื้อช่าเมื่อใดจะต้องชื้อช่าก่อนหรือในทันทีที่ท่าตราสารหากไม่ชื้อช่าในกำหนดอาจต้องเสียอากรเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา103,113,114 อย่างไรก็ตาม หากมิได้ชื้อช่าก่อนหรือในทันทีที่ท่าตราสารก็มีไ้ว่าเอกสารนั้นจะรับฟังไม่ได้ กล่าวคือเอกสารที่จะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา118 นั้น ต้องเป็นเอกสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และได้ชื้อช่าแสตมป์ก่อนศาลมีคำพิพากษาดังอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2504 โใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนมิได้ปิดอากรแสตมป์มาแต่แรก เมื่อได้มีการปิดอากรครบถ้วนแล้วก่อนสืบพยานจำเลย แม้จะยังมีได้เสียเงินเพิ่มตามมาตรา 113 และมาตรา114 ก็ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ทองธาร เหลืองเรืองรอง